

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6611/2538

๓๗ นางสุวลี บุญศรี
๘ นายสมพงษ์ บุญศรี

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 179, มาตรา 246, มาตรา 292, มาตรา 293, มาตรา 294, มาตรา 296

การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องอุทธรณ์ต้องอยู่ในบังคับของ ป.วิ.พ.มาตรา 179 ประกอบมาตรา 246 คือต้องเป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นส่งรับคำฟ้องอุทธรณ์ไว้แล้วแต่จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมจึงจะกระทำได้ คดีนี้เมื่อศาลชั้นต้นมีได้รับคำฟ้องอุทธรณ์จึงไม่มีตัวคำฟ้องอุทธรณ์ที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมได้

การที่จะสั่งงดการบังคับคดีได้จะต้องมีเหตุตาม ป.วิ.พ.มาตรา 292, 293, 294 หรือ 296 ตามคำร้องของจำเลยเพียงแต่ขอให้งดการบังคับคดีไว้จนกว่าศาลอุทธรณ์จะมีคำสั่งเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องอุทธรณ์เสียก่อนนั้นจำเลยไม่ได้ระบุอ้างเหตุตามกฎหมายดังกล่าวไว้ จึงชอบที่ศาลชั้นต้นจะสั่งยกคำร้องของจำเลย

การที่จะสั่งงดการบังคับคดีได้จะต้องมีเหตุตาม ป.วิ.พ.มาตรา 292, 293, 294 หรือ 296 ตามคำร้องของจำเลยเพียงแต่ขอให้งดการบังคับคดีไว้จนกว่าศาลอุทธรณ์จะมีคำสั่งเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องอุทธรณ์เสียก่อนนั้นจำเลยไม่ได้ระบุอ้างเหตุตามกฎหมายดังกล่าวไว้ จึงชอบที่ศาลชั้นต้นจะสั่งยกคำร้องของจำเลย

(ชัยวัฒน์ ดุลยปฏิณ-ก้าน อันนันทน์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

ศาลแพ่ง - นายปกรณ์ บุญญกุล

ศาลอุทธรณ์ - นางจารุณี ตันตยาคม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ